N. R.G. 34991/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34991/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*, con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. MUZZIOLI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIO DE' CAVALIERI N. 7 ROMApresso il difensore avv. MUZZIOLI PAOLO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di discussione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1*, premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Benedetto Croce 26, Palazzo A, piano 7, int. 21, condotto in locazione a far data dall'1.6.2012 da *Persona_1* e, dopo il decesso di quest'ultimo, occupato senza titolo alcuno da *Controparte_1*, la quale, nonostante le richieste e la mediazione esperita, non aveva inteso rilasciare l'appartamento, tanto premesso, conveniva in giudizio *Controparte_1*, per ivi sentirla condannare al rilascio immediato dell'immobile ed al risarcimento del danno nella misura di euro 49.929,12, con vittoria di spese di lite da distrarre.

Controparte_1 si costituiva in giudizio e rilevava che era stata per 12 anni la compagna convivente del *Per_1* e, in quanto tale, aveva diritto a continuare a permanere nel godimento dell'immobile, come previsto dall'art. 1, comma 44, della legge 76/2016. Eccepiva la erroneità del rito prescelto e concludeva per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.

Mutato il rito, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. All'udienza del 26.6.2023 la causa era discussa e decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.

^^^^^^^

Parte attrice ha proposto in questa sede un'azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., sul presupposto di essere proprietaria dell'appartamento in premessa descritto e dell'occupazione *sine titulo* dell'immobile da parte della convenuta. In relazione alla domanda, per come proposta, l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.

Nella specie, pacifica essendo l'occupazione, risulta, altresì, offerta dalla *Pt_1* la prova del diritto di proprietà sull'immobile in esame, fondata, in particolare, sul contratto di compravendita stipulato con la *Organizzazione_1* il 5 maggio 1988 e rogato dal Notaio *Per_2*

Quanto al titolo legittimante l'occupazione, la convenuta ha allegato di aver diritto a permanere nell'immobile in virtù del rapporto di convivenza in essere con *Persona_1* già conduttore dell'immobile in virtù di contratto di locazione stipulato nel 2012 con l'attrice e successivamente deceduto.

L'eccezione non merita pregio.

Dispone l'art. 1, comma 44, della legge 76/2016, che nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Il precedente comma 36 dispone, tuttavia, che "ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" e il comma 37, a sua volta, prevede che "ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".

Il quadro normativo richiamato prevede, dunque, che lì dove si rende necessario l'accertamento della stabile convivenza si impone la verifica anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del 7 regolamento di cui al d.p.r. 223/1989, essendo, in altri termini, necessario che la coabitazione risulti da un certificato di stato di famiglia.

Nella specie la parte convenuta non ha né allegato, né tantomeno provato che la coabitazione sia stata denunciata all'anagrafe comunale, con la conseguenza che non può ritenersi provato il presupposto sul quale in base al quale la normativa richiamata riconosce al convivente di fatto il diritto a permanere nell'immobile locato a seguito del decesso del conduttore.

La *CP_1*, dunque, non gode di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile, con la conseguenza che deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice.

Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria, a contenuto risarcitorio, spiegata dalla parte attrice a titolo condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta" (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. In altri termini il nesso di causalità giuridica si stabilisce fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il

requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.

In ordine al *quantum*, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso oltre ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.

Nella specie il canone locativo di mercato può essere determinato equitativamente nella misura indicata dalla parte attrice di euro 1386,90 mensili, avuto riguardo sia ai parametri OMI in atti, sia alla misura del canone mensile concordato già in ragione di euro 1.350,00 al maggio del 2012 per il medesimo immobile da *Persona_1* Essendo l'occupazione protratta dal 2019 al giugno del 2023, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 74892,60, oltre a interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo. La misura del risarcimento non può essere estesa fino alla data del rilascio dell'immobile, essendo la condanna in futuro ammissibile nei soli casi previsti dalla legge tra i quali non rientra la fattispecie in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara che *Controparte_1* occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma, via Benedetto Croce 26, palazzo A, piano 7, int. 21 e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna *Controparte_1* al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida all'attualità in euro 74.892,60, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 556,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarre in favore dell'avv. MASSIMO CIRILLI.

Roma , 26 giugno 2023

Il Giudice
dott. Daniela Francavilla